合川三汇安徽大柱建设有限公司“8·15”一般机械伤害事故调查报告

合川区政府事故调查组

2024年10月25日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故项目基本情况.....3
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故发生的原因分析.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
四、相关单位履职调查情况.....6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）建议不予追究责任的人员.....7
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....7
（三）建议不予行政处罚的单位.....9
（四）建议不予追究行政责任的单位和个人.....9
六、事故防范和整改措施.....9
（一）安徽大柱公司.....10
（二）重庆建科公司.....10
（三）区应急管理局.....10
（四）三汇镇人民政府.....11

合川三汇安徽大柱建设有限公司“8·15”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月15日，安徽大柱建设有限公司一工人在中铁重庆建筑科技有限公司脱模天车行架上作业时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失122.08万元。

经合川区市场监管局聘请有资质的机构鉴定，本事故不属特种设备事故。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，受区政府委托，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会等单位派员参加的“合川三汇安徽大柱建设有限公司‘8·15’一般机械伤害事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导相关工作。调查组通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，合川三汇安徽大柱建设有限公司“8·15”一般机械伤害事故是一起因工人违章操作、企业安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

安徽大柱建设有限公司（以下简称“安徽大柱公司”）。注册地址位于合肥市瑶海区胜利路中环国际广场1102-1；法定代表人：李*柱；统一信用代码：91340100798127480L（1-1）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：伍仟万圆整，成立日期：2007年2月1日。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包、施工专业作业、住宅室内装饰装修、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；一般项目：园林绿化工程施工、土石方工程施工、建筑工程机械与设备租赁、建筑工程用机械销售、普通机械设备安装服务、建筑材料销售、金属制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售等。

中铁重庆建筑科技有限公司（以下简称“重庆建科公司”）。注册地址为重庆市合川区三汇镇丰业街，法定代表人：熊*，统一信用代码：91500117MA7HCP6J27，注册资本壹仟万元整，成立于2022年2月23日，企业类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围包括许可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包、道路货物运输（不含危险货物）、公路管理与养护；一般项目：新材料技术研发、新材料技术推广服务、工程和技术研究和试验发展、新型建筑材料制造（不含危险化学品）、砼结构构件制造、建筑砌块制造、楼梯制造、水泥制品制造、建筑砌块销售、砼结构构件销售、水泥制品销售、楼梯销售、建筑材料销售、金属材料销售、模具销售、机械零件、零部件销售。

（二）事故项目基本情况。

2022年2月19日，安徽大柱公司作为乙方与甲方中铁八局集团第七工程有限公司及签订了《重庆轨道交通15号线一期地铁管片预制项目建设工程施工劳务（专业作业）分包合同》（以下简称《合同》），合同载明作业内容包括：预制地铁管片工作中预制地铁管片钢筋、预制地铁管片模板及混凝土、地铁管片养护、转运、堆码存放、地铁管片发运装车、型式检验（三环拼装试验、抗渗试验、抗弯试验）及辅助作业劳务等工序作业等，分包工作期限为720天。以上《合同》含《安全生产协议书》。2022年4月28日，甲方中铁八局集团第七工程有限公司、乙方安徽大柱公司、丙方重庆建科公司三方签订《合同权利义务转让协议书》，甲方将既有合同项下以及在既有合同实际履行过程中原甲方的全部权利、义务和责任，全部转让给丙方享有、行使和承担。

（三）事故发生经过。

2024年8月15日9时左右，重庆建科公司脱模车间9号脱模天车突发故障，灌注班班长刘*林发现后按遥控器重启但故障仍未排除，于是便安排班组人员暂时休息，自己上脱模天车查看是否是跳闸引起的故障。刘*林沿厂房剪刀撑爬上脱模天车顶部平台，步行到平台上的配电箱重新合闸，脱模天车接通电源后即恢复运行。刘*林见脱模天车恢复运行便原路返回，返回过程中未观察到右侧相对运动过来的横梁，当刘*林行至配电箱侧时被横梁撞倒在配电箱上部后再被二者挤压受伤。

（四）事故现场情况。

事故发生在重庆建科公司管片生产线脱模天车行走平台上，平台尺寸5×4.7米。平台上有一套两台脱模夹具提升卷扬机和一台配套动力柜，动力柜上方铁皮已变形凹陷，事故现场已因施救被改变，血迹已被清理，脱模机型号为：QD，工作级别A5，起重量16T，起升高度8m,起升速度1-7.5m/min，运行速度8-60m/min。脱模天车上方有三架黄色行架横梁，造成人员死亡的是离车间大门最远的横梁与平台上的动力柜，通过现场还原，动力柜未变形位置距横梁底部9cm，凹陷最低位置距横梁底部11cm。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成刘*林（男，汉族，安徽大柱公司灌注班班长，身份证号码：51352119******0972，住址：贵州省清镇市**镇）死亡，事故直接经济损失122.08万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

8号天车操作人员蒲*发现事故发生后，大声呼救并按下起重机的报警铃，9号脱模天车下方的安徽大柱公司项目经理王*祥闻讯后，沿直梯爬上天车确认事故发生即向重庆建科公司调度室报告，调度室接报后立即向公司领导报告，并拨打120，然后向三汇镇政府报告事故情况。随后区卫生应急中心、三汇镇政府将事故信息向区委、区政府及区级相关部门报告。

120、区应急局、合川区三汇镇政府接报后迅速响应，赓即派员赶赴现场指导开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，重庆建科公司立即启动机械伤害应急救援预案，现场确认施救方案，为确保不造成对伤者的二次伤害，先将行架横梁隔断再取出伤者并将其转移至地面交由医护人员施救。

（三）医疗救治善后情况。

9:30分左右，合川区第二人民医院120救护车赶到现场后，医护人员积极进行现场抢救，并转移至合川区第二人民医院急救，10:00左右，伤者因抢救无效确认死亡。

2024年8月16日，安徽大柱公司与死者家属签订赔偿协议，共赔偿死者家属122.08万元。

（四）事故应急处置评估。

区应急管理局、三汇镇人民政府等相关单位和人员第一时间赶赴现场，指导企业及时有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生。

三、事故发生的原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，调查组经现场勘验、调查询问并查阅事故相关资料，综合分析认定造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因。

刘*林安全意识淡薄，擅自爬上脱模天车人行平台，违规在

配电柜进行“合闸”作业，违反了《脱模工安全操作规程》“9.设备出现故障时立即通知专业维修人员进行修复，严禁非维修人员进行维修或动电”。是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

通过对安徽大柱公司安全生产管理情况调查，认定其安全生产主体责任落实不到位，主要表现为：

1. **安全培训教育不到位。**未按规定对刘*林等人开展岗前安全培训，致使刘*林安全意识淡薄。

2. **事故隐患排查不到位。**未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

3. **现场安全管理不到位。**脱模天车故障后，未及时检修并排除故障，现场无管理人员阻止刘*林违章进行“合闸”作业。

四、相关单位履职调查情况

三汇镇人民政府。作为本次事故单位属地监管镇街，明确了人员分工，落实了监管人员，制定了年度监管计划，印发了领导干部安全生产职责清单和安全生产和自然灾害防治重点工作清单，镇党委定期研究部署安全生产与自然灾害重要事项、分析研究全镇安全生产形势、协调解决安全生产重点难点问题。2024年以来，镇党委书记、镇长、各分管领导分别带队开展安全生产执法检查共计205次，相关监管部门共查处事故隐患184处，罚款4.114万元。调查中未发现三汇镇政府存在安全监管不到位的问题。

区应急管理局。作为工贸行业的安全监管部门，明确了由工贸科负责工贸企业安全生产日常监管。合川区工贸企业20100家，其中规模以上工贸企业235家，编制了2024年安全生产监督检查计划并经区政府批复同意，涉事企业未纳入2024年监督检查计划中。工贸科按该监督检查计划2024年1至8月应重点检查工贸企业31家次，随机抽查16家次，实际检查199家次，发现安全隐患628条，已全部整改完成。调查中未发现区应急管理局存在监管不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员。

刘*林。安全意识淡薄，擅自爬上脱模天车人行平台，违规在配电柜进行“合闸”作业，违反了《脱模工安全操作规程》“9.设备出现故障时立即通知专业维修人员进行修复，严禁非维修人员进行维修或动电”。其对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

安徽大柱公司。安全培训教育不到位，未按规定对刘*林等人开展岗前安全培训，致使刘*林安全意识淡薄。事故隐患排查不到位，未严格落实事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。现场安全管理不到位，脱模天车故障后，未及时检修并排除故障，现场无管理人员阻止刘*林违章进行“合闸”作业。其行为分别违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十八条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"；第四十一条第二款："生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……"；第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"的规定，安徽大柱公司对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项："发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款"规定，由区应急局给予安徽大柱公司处以罚款的行政处罚。

李*柱：作为安徽大柱公司法定代表人、总经理及安全生产第一责任人，未严格组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项："组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安

全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，未依法履行生产经营单位的主要负责人职责。李*柱对事故的发生负有责任，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”规定，给予李*柱处以罚款的行政处罚。

（三）建议不予行政处罚的单位。

重庆建科公司。经调查，该公司建立健全了各项安全生产责任制度、安全生产管理制度、岗位管理制度、安全隐患排查治理制度等，对劳务人员开展了安全生产教育培训、风险告知和技术交底等，全程参与对劳务人员的监督管理，定期召开相关安全会议，开展了日周月隐患排查治理，落实了全员安全生产责任制、建立了安全风险防控与隐患排查双重预防机制，制定了事故应急预案，并组织应急演练。未发现该公司有违反《中华人民共和国安全生产法》的情形，建议对重庆建科公司不予行政处罚。

（四）建议不予追究行政责任的单位和个人。

经调查，三汇镇人民政府、区应急管理局相关人员按规定开展了相关工作，并依法履行了安全监管职责，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”规定，建议不予追究有关人员行政责任。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训、举一反三，避免和预防类似事故再次发生，提出如下事故防范和整改措施：

（一）安徽大柱公司。

要进一步强化企业安全生产主体责任，强化作业人员安全教育培训，切实增强遵章守纪的规矩意识并树立正确的安全理念，形成良好、安全的工作习惯；要针对作业现场可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估；要加强对作业人员的管理，督促作业人员认真执行操作规程和安全技术措施；要主动做好现场安全管理由“人防”向“物防”、“技防”转变，切实提高现场安全管理水平；要扎实持续开展隐患排查治理，及时发现并纠正作业人员的违章违规行为，消除作业现场安全隐患。

（二）重庆建科公司。

要切实强化现场作业的安全监督管理，举一反三，督促劳务分包单位做好从业人员安全生产教育培训，督促劳务分包单位认真组织学习贯彻执行安全生产法律法规及规章制度和落实双重预防机制，消灭违章作业和违章指挥；要持续开展隐患排查整治，制定具有针对性的措施；要优化安全管理力量配置，将更多力量下沉到现场和一线，杜绝类似事故再次发生。

（三）区应急管理局。

要进一步落实安全生产监管主体责任，加强对各镇街业务指导，切实提升工贸行业安全生产管理水平；要严格落实年度安全生产监督检查计划，检查过程中应督促企业落实安全生产主体责

任，及时消除事故隐患；要严格督促相关单位落实事故防范和整改措施建议，促使其落实好安全生产主体责任；要以此事故为案例，开展警示教育。

（四）三汇镇人民政府。

要进一步加强与行业主管部门的联系，落实安全生产属地监管责任。要严格落实年度安全生产监督检查计划，加强对辖区内生产经营单位特别是工贸企业的监督检查，检查过程中应督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患；要严格督促相关单位落实事故防范和整改措施建议，促使其落实好安全生产主体责任；要以此次事故为案例，在辖区内企业职工中开展警示教育。